Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
3ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre

Rua Manoelito de Ornelas, 50, 9º Andar - Sala 905 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500 - Balcão Virtual: (51) 99991-4927 - Email: frpoacent3vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5260580-59.2023.8.21.0001/RS

AUTOR: GTTO GRUPO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO S/S LTDA

RÉU: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A

RÉU: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

SENTENÇA

I - RELATÓRIO

GTTO GRUPO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO S/S LTDA ajuizou ação inibitória em face de **SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE** e **SUL AMERICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A .** (Evento 1). Narra a parte autora ter celebrado com as rés, em 08/12/2015, um contrato referente à prestação de serviços de assistência à saúde. Destaca ter solicitado no dia 16/10/2023 um e-mail de inclusão de mais uma médica da clínica. Ocorre que as demandadas, no dia 19/10/2023, informaram que a clínica demandante não constituía parte da rede credenciada, com suposta carta enviada ao autor em 22/03/2023 referente ao descredenciamento da autora que ocorreria 60 dias após o recebimento. Destaca o autor nunca ter recebido tal carta e alega nunca ter sido notificado embasando na cláusula 7.1 do Termo de Referenciamento. Explica que a autora aparece até hoje no guia médico das rés e explica que a regulação deveria ocorrer por conforme disposto na Lei nº 9.961/2000 (Lei de criação da ANS). Requereu, em sede de tutela provisória de urgência, que fosse determinado à parte demandada a suspensão do descredenciamento do autor do quadro de prestadores para que os serviços continuassem sendo executados nos termos do contrato celebrado. No mérito, pediu a confirmação da liminar e a declaração de ilegalidade do ato praticado pela ré. Acostou documentos.

Deferida a antecipação de tutela (Evento 5). Dessa decisão foi interposto agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento.

Citadas, as rés apresentaram contestação (Evento 14). Informaram o cumprimento da liminar. No mérito, defenderam a regular notificação da parte autora quanto à rescisão contratual. Pediram o julgamento de improcedência. Acostaram documentos.

A parte autora informou o descumprimento da liminar (Evento 18).

Determinada a intimação da parte ré para atualizar o cadastro da autora, sob pena de majoração da multa diária (Evento 21).

Houve réplica (Evento 28).

Instadas as partes a dizer sobre o interesse na dilação probatória (Evento 69), não houve requerimentos.

Vieram os autos conclusos para sentença.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Cabível o julgamento do processo no estado em que se encontra, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC.

Ausentes preliminares, passo ao exame do mérito.

A demanda se resume na verificação de regularidade na notificação extrajudicial para resolução do contrato.

Conforme a cláusula 7ª do contrato, a notificação para a resilição contratual deveria ser feita com 60 (sessenta) dias de antecedência (evento 1, DOC4):

CLÁUSULA 7ª – DA VIGÊNCIA, DA DENÚNCIA, DA RESILIÇÃO E DA RESCISÃO

7.1. O presente Termo vigerá por prazo indeterminado e poderá ser resilido, de pleno direito, a qualquer tempo, mediante notificação prévia com no mínimo 60 (sessenta) dias de antecedência.

Sobre isso, os réus comprovaram a notificação da autora por meio dos documentos de evento 14, DOC7, evento 14, DOC8 e evento 14, DOC9. Saliento que houve comprovação de entrega pelos Correios:

REGISTRADO LÓGICO

Objeto entregue ao destinatário
Pela Unidade de Distribuição, SAO PAULO - SP
04/04/2023 17:25

Objeto saiu para entrega ao destinatário
SAO PAULO - SP
04/04/2023 14:25

Observo que o endereço utilizado como destino da notificação foi o mesmo informado no contrato que vinculou as partes:

Destinatário:
GTTO GRUPO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO
Avenida Carlos Gomes 403 - Auxiliadora
90480003 - Porto Alegre
YJ467759522BR

Pelo presente TERMO DE REFERENCIAMENTO o(a) GTTO GRUPO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO, com endereço em AV CARLOS GOMES 403, no Município de PORTO ALEGRE, Estado RS, inscrito no CNPJ/MF para pessoa jurídica ou no CPF para pessoa física sob o n°02.433.706/0001-72, - no Conselho Profissional , UF 0, sob o nº , com registro no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) sob o nº3151026, com Inscrição Municipal sob o nº16789520, doravante simplesmente designado **REFERENCIADO**, passa a integrar a lista de referenciados da

Ademais, não houve prova pela autora de comunicação e atualização do endereço perante as rés, de modo que não é razoável exigir o envio da notificação para endereço diverso daquele informado no contrato.

No tocante ao prazo de antecedência, verifico que a notificação foi entregue em 04/04/2023 e o conteúdo da comunicação previu o prazo de 60 (sessenta) dias a contar do recebimento para o fim da contraprestação (evento 14, DOC7), estando, portanto, de acordo com aquilo que foi previamente convencionado entre as partes.

Assim, não há irregularidade a ser reconhecida, assim como não há substrato à manutenção da antecipação de tutela até então vigente, sendo imperiosa a sua revogação.

Friso que a revogação neste momento processual não é surpresa à parte autora, a qual obteve, via liminar, uma extensão das obrigações contratuais para além da vontade das rés.

III - DISPOSITIVO

Isso posto, REVOGO a antecipação de tutela, com base no art. 487, inc. I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários ao patrono das rés, que fixo em 10% do valor da causa, considerando o tempo de tramitação da demanda, matéria debatida e julgamento antecipado (art. 85, §2°, do CPC).

Em caso de interposição de apelação, abra-se prazo à adversa para contrarrazões, e, apresentadas ou decorrido o prazo, remetam-se ao e. TJ/RS, sem necessidade de conclusão.

Transitada em julgado e nada requerido, arquive-se com baixa.

Documento assinado eletronicamente por **LUCAS MALTEZ KACHNY, Juiz de Direito**, em 06/03/2025, às 16:23:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10078030958v6** e o código CRC **57b372b6**.